

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/932/2019

शिकायतकर्ता श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष छ.ग. सर्व आदिवासी समाज विजता काम्पलेक्स
के पीछे आचमनभवन, न्यू राजेंद्र नगर रायपुर जिला-रायपुर
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी छ.ग. शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर रायपुर
आदेश दिनांक 13.09.2021

- 1/ शिकायतकर्ता श्री बी.पी.एस. नेताम अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री रामप्यारे राम उप पुलिस अधीक्षक उपस्थित।
- 3/ श्री डी.पी. कौशल अपर सचिव गृह विभाग उपस्थित।
- 4/ शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.07.2019 को जनसूचना अधिकारी गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ0ग0 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी चाही गई थी :-

“निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न जानकारी प्रदाय करें :-

1. छ.ग. उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा आपके विभाग/कार्यालय के किस-किस अधिकारी कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र गलत/फर्जी होना पाया गया है अथवा जांच चल रहा है नाम, पदनाम, पदस्थापना, निवास का पता, आदेश दिनांक, प्रकरण क्रमांक तथा उसके विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित।
2. उनमें से किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, एवं नौकरी से निकाले जाने सहित अब तक की गई सभी कार्यवाही की जानकारी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित।
3. यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है कि जानकारी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति सहित।
4. कितने प्रकरणों में उच्च न्यायालय में केवियट दायर की गई है कि जानकारी यदि दायर नहीं की गई है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है कि जानकारी व दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति।
5. किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरण में न्यायालय में समय पर जवाब पेश नहीं किया गया जिससे स्थगन आदेश जारी हुआ है। त्रुटिकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पता, पदनाम, पदस्थापना तथा उसके विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी व दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति।”

- 5/ उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए श्री जी.एस. कुरुवंशी जनसूचना अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक (अ.अ.वि./अजाक) पुलिस मुख्यालय रायपुर के द्वारा पत्र क्रमांक/पुमु/ज.सू.अ./अजाक/709-4/2019 दिनांक 31.08.2019 के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया कि प्रभारी सी.आई.डी./स्थापना शाखा के पत्र क्रमांक-797/2019 दिनांक 30.08.2019 एवं प्रभारी विधि शाखा (एक) के पत्र क्रमांक पुमु/सी.आई.डी./एल.एस. 1/400/19 दिनांक 27.08.2019 तथा प्रभारी अपराध शाखा के पत्र क्रमांक-17/19 दिनांक 28.08.2019 के द्वारा तीनों शाखाओं से जानकारी निरंक प्राप्त हुई है। अतः पांच बिंदुओं पर चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्राप्त जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 15.10.2019 को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई।
- 6/ प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 11.11.2020 की कंडिका 6 में निर्देश दिये गये थे कि जनसूचना ओवदन दिनांक 27.07.2019 से 30 दिन की समयावधि में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र सचिव (लोक प्राधिकारी) छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. के माध्यम से तामिली हेतु जारी हो कि क्यों न उन पर शिकायतकर्ता के जनसूचना आवेदन का गलत अंतरण कर शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त करने से वंचित करने के लिए 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावें एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभाग प्रमुख को अनुशंसा की जावें। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशी तिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- 7/ उक्त के परिपेक्ष्य में श्री डी.पी. कौशल जनसूचना अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा दिनांक 28.08.2021 को जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि:-
1. आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष, छ.ग. सर्व आदिवासी समाज द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.07.2019 को प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी जानकारी का संबंध पुलिस मुख्यालय, छ.ग. से होने के कारण विभागीय पत्र दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-6(3)(ii) के तहत जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को हस्तांतरित करते हुए, श्री नेताम को

- समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है तथा श्री बी.पी.एस. नेताम को उक्त जानकारी प्राप्त न होने पर पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु लिखा गया है।
2. आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, रायपुर द्वारा पुलिस मुख्यालय से जानकारी प्राप्त नहीं होने पर छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर के समक्ष शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के संबंध में सुनवाई तिथि 11.11.2020 को समय 11:30 बजे छ.ग. राज्य सूचना आयोग में उपस्थित होने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 28.10.2020 के द्वारा जनसूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को सुनवाई में प्रकरण की जानकारी के साथ उपस्थित होने हेतु लिखा गया। जिसके परिपालन में श्री एस.आर. धृतलहरे, जनसूचना अधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक, अवि/अजाक पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पत्र दिनांक 05.11.2020 के द्वारा सुनवाई में नियत तिथि पर उपस्थित रहूंगा की जानकारी दी गयी।
 3. पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा प्रकरण के संबंध में निरंक जानकारी होने का लेख करते हुए, आवेदक द्वारा चाही गई पाँच बिन्दुओं की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, की जानकारी दी गयी है।
 4. उल्लेखनीय है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में एक अन्य नस्ती में पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा 03 प्रकरण लंबित होने तथा उक्त प्रकरणों के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी शासन को दी गयी है।
 5. यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष, छ.ग. सर्व आदिवासी समाज द्वारा जानकारी से संतुष्ट नहीं होने पर पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जाना था।
 6. उपरोक्त पैरा-5 के परिपेक्ष्य में लेख है कि पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा मान. राज्य सूचना आयोग को गलत जानकारी दी गयी है कि कार्यालय में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पाये जाने शासकीय सेवक के संबंध में जानकारी निरंक है। जिसके लिये पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के प्रकरण से संबंधित अधिकारी ही जवाबदार है।
- 8/ मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.08.2021 का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक श्री बी.पी.एस. नेताम, अध्यक्ष, छ.ग. सर्व आदिवासी समाज द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.07.2019 को प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी जानकारी का संबंध पुलिस मुख्यालय, छ.ग. से होने के कारण विभागीय पत्र दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-6(3)(ii) के तहत जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को हस्तांतरित करते हुए, श्री नेताम को समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है।

- 9/ इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक पाये जाने से जनसूचना अधिकारी गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ.ग. को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 10/ प्रकरण के अवलोकन में यह भी पाया गया कि अंतरण से प्राप्त शिकायतकर्ता के आवेदन पर पुलिस मुख्यालय, छ.ग. द्वारा प्रकरण के संबंध में निरंक जानकारी होने का लेख करते हुए, आवेदक द्वारा चाही गई पॉच बिन्दुओं की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है, की जानकारी दी गयी है। जिससे शिकायतकर्ता समयावधि में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये एवं शिकायतकर्ता को आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करनी पड़ी जिससे शिकायतकर्ता को आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि की मांग भी की गई है। अतः शिकायतकर्ता को हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिये सचिव (लोक प्राधिकारी) छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(ख) के तहत 500 रु. (पांच सौ रुपये) की क्षतिपूर्ति चेक के माध्यम से शिकायतकर्ता को 30 दिवस के भीतर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे तथा जनसूचना आवेदन की जानकारी देने में हुए विलंब के लिए दोषी जिम्मेदार अधिकारी का निर्धारण उक्त राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा कराएंगे।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

सही/-
(ए. के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त